

0099397-23.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0099397-23.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0099397-23.2016.8.26.0050, c. 1042/18

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6693/2016 - 91º Distrito Policial - Ceasa, 1175/2016 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VIRGIMAR JOSE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

VIRGIMAR JOSÉ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia de 25 de novembro de 2016, por volta das 02h20, na Rua Aquianes, nº 144, Rio Pequeno, São Paulo - SP, conduziu, em proveito próprio, 01 veículo Ford/ Ecosport, placas FIS-3746, cor prata, sabendo que se tratava de produto de crime anterior. A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2018 (fls. 127). O réu foi citado (fls. 194) e ofertou resposta à acusação (fls. 199/200).

Durante a instrução foram ouvidas em antecipação duas testemunhas arroladas em comum pelas partes (fls. 168/170 e 174/176). Nesta oportunidade, foi ouvida a vítima e o réu interrogado na sequência. Não foram requeridas novas diligências. A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Em relação às penas, concordou com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a manutenção das penas no mínimo legal, a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente.

A vítima Eliana declarou que no dia dos fatos estacionou seu veículo e ao desembarcar foi abordada por dois indivíduos, um deles com arma de fogo, sendo que o outro parecia ser muito jovem. Eles ordenaram que entregasse a chave do carro e demais pertences. Chegaram a ordenar que seguisse com eles, mas a depoente negou-se. Acionou o 190. Em novembro, quando já havia sido indenizada pelo seguro, recebeu uma ligação de policiais dando conta da localização do veículo. Foi ao Distrito Policial, quando lhe exibiram duas fotos, mas a depoente não teve condições de reconhecer quaisquer dos indivíduos.

A testemunha Manasses narrou que no dia dos fatos estava em patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo tratado nestes autos. Os ocupantes rapidamente fecharam os vidros, que tinham película escura, o que levantou suspeita, motivo pelo qual retornaram para proceder à abordagem. Deram ordem de parada, que foi desobedecida, iniciando-se uma perseguição, que durou cerca de 7/8 quilômetros, até que o veículo parou e três indivíduos dele desembarcaram. O réu ocupava o lugar do motorista e foi o único abordado. Os demais conseguiram fugir. Em revista pessoal, nada de ilícito havia com ele. Consultaram a placa, que não retornou com qualquer informação de ilícito. Consultaram o chassi, que constava como sendo de veículo roubado. A vítima do roubo não quis comparecer no distrito policial. O réu negou que estivesse dentro do carro. Ele não apresentou o documento do veículo, que funcionava com a chave original (fls. 168/169).

A testemunha Jessica narrou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o carro tratado nestes autos. Pelo que se recorda, havia dois ocupantes no carro, que demonstraram nervosismo ao avistar a viatura, motivo pelo qual decidiram pela abordagem. Deram sinal de parada, que foi desobedecido, seguindo-se por breve perseguição até uma comunidade, onde o carro foi parado e os ocupantes desembarcaram e iniciaram fuga a pé, sendo perseguidos. Apenas um deles foi abordado. A depoente não se recorda se ele era o motorista ou o passageiro do carro. Ele negou que estivesse dentro do veículo e afirmou que estava correndo porque se assustou com a viatura. Efetuada pesquisa pela placa, nada de ilícito constava. Efetuada pesquisa pelo chassi, havia notícia de roubo. Não se recorda se o carro estava com documento e com as chaves originais (fls. 174/175).

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação que lhe é feita. Afirmou que na época dos fatos era morador de rua e estava dormindo em um estacionamento, que fica ao lado de uma quadra, quando ouviu barulhos que pareciam ser disparos de arma de fogo. Foi ver do que se tratava e percebeu que havia policiais e um veículo. Foi abordado pelos policiais, que não conhecia anteriormente. Também um vizinho que reside nas proximidades foi abordado, mas foi liberado, sendo que os policiais não esclareceram o motivo. Percebeu que uma pessoa pulou o muro. Não viu outras pessoas correndo, sendo que por ser madrugada não havia qualquer pessoa na rua.

Em que pese o suscitado pela defesa, a pretensão punitiva estatal deve prosperar. Observa-se que a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pelo B0 de fls. 12/14, pelo laudo de fls. 42/47 e pela prova oral colhida, sendo certa também a autoria.

A vítima foi clara quanto ao fato de que em outubro de 2016 foi abordada por dois indivíduos, sendo que um estava armado, enquanto estacionava seu automóvel, que subtraíram o automóvel e seu pertencentes. Posteriormente, tomou conhecimento da prisão de um indivíduo que estava em posse do veículo, mas não o reconheceu. Manteve o não reconhecimento nesta oportunidade.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Foram claros ao afirmar que o réu era um dos ocupantes do carro, muito embora não tenham tido condições de identificar exatamente qual era a posição por ele ocupada no veículo. Também foram claros ao informar que o réu correu após desembarcar do carro, mas foi perseguido e abordado. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente. A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Induvidoso, portanto, que o veículo estava em poder do réu, de maneira que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do réu quanto à origem ilícita do bem.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado com o réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...).” (grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

O réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a posse lícita do veículo, haja vista que não apresentou qualquer documento relacionado ao veículo ou que atestasse eventual compra lícita do bem. Houve perseguição ao veículo e posteriormente ao réu, que tentou fuga a pé após desembarcar, o que deixa inequívoca a sua ciência acerca da origem ilícita do bem.

Daí porque se torna insustentável o quanto aduzido pela defesa no sentido de que o acusado não tinha qualquer conhecimento acerca do veículo ou de sua origem espúria, vez que todos os elementos circunstanciais acima indicados deixam claro o oposto, inexistindo qualquer prova que sustente, ainda que minimamente, sua versão e infirme seu dolo na receptação.

Portanto, é certo que se encontrava em poder do veículo de origem ilícita, não havendo qualquer prova que ateste sua posse lícita.

Diante de tais elementos, forçosa a condenação nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias judiciais contidas nos artigos 59 e 60 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, permanecendo as penas no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, as penas devem ser mantidas no mínimo legal.

Não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que as penas ficam fixadas em definitivo no patamar visto acima.

Em observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena corporal imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu VIRGIMAR JOSÉ DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

A despeito de registrar uma condenação posterior aos fatos tratados nestes autos (fls. 274), é certo que se encontra em sede recursal, motivo pelo qual entendo presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal e substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor do Fundo Penitenciário.

Diante do quantum de pena e o regime fixado, defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida.

Comunique-se à VEC.

Diante da alegação de agressão por parte do réu e das lesões apuradas nos laudos de fls. 107/108 e 282/283, determino extração de cópias dos autos, em especial de referidos laudos e dos interrogatórios do réu para envio à Corregedoria da Polícia Militar para apuração de eventual excesso na abordagem policial.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA